비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Version 18 March 2026

CBAM[1]과 전력에 관한 자주 묻는 질문

면책 고지: 이 문서는 법적 구속력이 있는 법률이 아니며 설명적 성격의 문서이다. EU 법의 법적 규정이 이 문서의 내용보다 우선하며 언제나 참조하는 것이 바람직하다. EU 법률문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성한 것이며 EU 집행위원회를 구속하지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한이 있다.

전력의 승인된 CBAM 신고인은 누구인가?

CBAM 목적상 승인된 신고인은 CBAM 대상 품목을 수입하는 주체, 즉 세관신고를 제출하고 그 안에 CBAM 계정 번호를 기재하는 주체와 같아야 한다. 이 주체는 수입자이거나 간접 세관 대리인이다. 이는 전력을 포함한 모든 CBAM 대상 품목에 적용되며, 규정 (EU) 2023/956(CBAM 규정) 제3조(15), 제3조(17), 제5조(1), 제5조(2), 제5조(4) 및 제17조(1)의 규정을 종합한 데에서 비롯된다. 관세 법령에서 "수입자"는 EU 관세법 위임규정(UCC-DA)[2] 부속서 B의 현행 데이터 요소 13 04 000 000으로 식별되는 자이다. 관세 법령은 어떤 유형의 주체가 이 신고를 제출해야 하는지 정하지 않는다는 점에 유의하는 것이 바람직하다. 그 주체는 전력 거래업자, 연계선 사업자, 송전계통운영자(TSO), 전력을 소비하는 개별 회사 등일 수 있다. 세관신고를 제출하는 자는 관련 당사자 사이의 상업적 합의의 결과로 정해질 것이다.

또한 CBAM 제5조(4)는 일부 전력 수입자에게 적용되는 일반 승인 제도에 대한 특례를 정할 뿐이며, 누가 CBAM 신고인이어야 하는지를 정하지 않는다는 점에 유의하는 것이 바람직하다. 제5조(4)가 적용되는 경우, CBAM 신고인은 용량을 배정받아 그 용량을 지정하고 세관신고에서 전력의 수입을 신고하는 자이다. 따라서 수입자나 간접 세관 대리인만이 CBAM 신고인으로 활동할 수 있다는 일반 제도가 계속 적용된다. 마찬가지로 제5조(4)가 적용되지 않는 전력 수입자의 경우에도 CBAM 신고인은 수입자이거나 간접 세관 대리인이다. 제5조(4)가 적용되는 수입자와 그 조가 적용되지 않는 수입자의 유일한 차이는, 전자는 CBAM 승인을 신청하지 않아도 CBAM 신고인으로 보는 반면, 후자는 승인된 CBAM 신고인이 되기 위하여 CBAM 규정 제5조와 제17조에 따른 표준 승인 절차를 거쳐야 한다는 것이다. 간접 세관 대리인이 용량을 배정받아 그 용량을 지정하는 자를 위하여 CBAM 신고인으로 활동하려는 경우, 그 간접 세관 대리인도 표준 승인 절차를 거쳐야 한다는 점에 유의하는 것이 바람직하다.

---

[1] 탄소국경조정제도(CBAM)를 수립하는 2023년 5월 10일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956(개정 포함).

[2] EU 관세법의 일부 규정에 관한 세부 규칙에 관하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) No 952/2013을 보완하는 2015년 7월 28일 집행위원회 위임규정 (EU) 2015/2446.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM에서는 어떤 유형의 전력 흐름을 보고해야 하는가?

CBAM 규정 제2조(1)과 제5조(4)에 따라, CBAM 신고서에는 자유유통을 위한 반출(수입)의 세관신고에 포함된 것과 같은 전력 흐름을 보고해야 한다.

관세 법령은 EU로 수입되는 모든 제품에 대하여 세관신고를 제출할 것을 요구한다. 전력의 경우, EU 시장에 출시하거나 EU 관세영역에서 사적으로 사용하거나 소비할 목적의 양만 자유유통을 위한 반출을 위하여 관세 목적상 신고해야 한다(UCC 제201조[3] 참조). CBAM 신고인은 CBAM 신고서와 세관신고 모두에 신고된 수입을 뒷받침하는 모든 증거를 제공할 준비를 하는 것이 바람직하다.

경유 전력은 어떻게 처리하는가?

CBAM의 일반 원칙에 따라, CBAM에 신고해야 하는 전력의 수입은 자유유통을 위한 반출(수입)의 세관신고에 신고된 수입과 일치해야 한다. 보통 국경 세관에 있을 때 세관에 신고되는 다른 제품과 달리, EU에서 소비될 수입 전력의 경우 이 전력은 EU 통과 절차에 놓인 것으로 보며, EU에 들어온 뒤에 자유유통을 위한 반출로 신고된다. 전력이 EU에서 소비되지 않고 EU에 들어왔다가 나가는 경우, 이 전력은 관세 통과 절차에 놓인 것으로 보며(규정 (EU) 2015/2447[4] 제321조 참조) CBAM 신고서는 요구되지 않는다. CBAM 규정 제5조(4)("수입은 국경별로 1시간을 넘지 않는 기간 단위로 측정하며, 같은 시간 안의 수출이나 경유를 공제할 수 없다.")는 UCC에 규정된 관세 절차라는 의미의 통과를 가리키지 않는다는 점에 유의해야 한다.

또한 관세 규칙에서 전력의 생산국은 언제나 원산지와 같다는 점에 유의하는 것이 바람직하다.

CBAM 신고인은 세관신고와 CBAM 신고서 모두에서 원산지를 같게 식별하도록 보장하는 것이 바람직하다.

[3] EU 관세법을 정하는 2013년 10월 9일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) No 952/2013(개정 포함).

[4] EU 관세법을 정하는 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) No 952/2013의 일부 규정을 이행하기 위한 세부 규칙을 정하는 2015년 11월 24일 집행위원회 이행규정 (EU) 2015/2447.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

제3국 A에서 생산된 전력이 다른 제3국 B를 거쳐 거래된 뒤 EU로 수출되고, 그 전력의 내재배출량을 CBAM 목적상 기본값에 근거하여 계산하는 경우, 계산에 사용할 값은 A국, 즉 수입 전력의 생산국에 대한 값이다(규정 부속서 IV 4.2호 참조).

끝으로, EU에서 생산된 전력은 CBAM의 적용 대상이 아니라는 점을 상기하는 것이 바람직하다.